SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 2164102 - SP (2024/0304969-3)

RELATOR	**:**	**MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR**
EMBARGANTE	:	FABIO LOPES DE AQUINO
EMBARGANTE	:	ELTON ROGERIO DOS SANTOS
EMBARGANTE	:	ELITON ROBERTO DOS SANTOS
ADVOGADOS	:	VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
		RICARDO AMADO SCHELL RIBAS SILVEIRA ALVES - SP417196
EMBARGADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.	:	LUIZ RICARDO AUDACIO
INTERES.	:	PATRICIA DE SOUZA GONCALVES
INTERES.	:	CLEBERSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA
ADVOGADO	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. INADEQUAÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL CONTRA ACÓRDÃO COLEGIADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA INSUFICIENTE EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DA SÚMULA 182/STJ. ÓBICES DAS SÚMULAS 283/STF E 7/STJ. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO NA VIA ELEITA. CARÁTER PROTELATÓRIO ADVERTIDO. Embargos de declaração rejeitados.

DECISÃO

Trata-se de embargos de declaração opostos por ELTON ROGÉRIO DOS SANTOS, ELITON ROBERTO DOS SANTOS e FÁBIO LOPES DE AQUINO à decisão que não conheceu do agravo regimental por eles manejado (fls. 2.699/2.700):

> AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA JULGAMENTO PROFERIDO PELO COLEGIADO. RECURSO MANIFESTAMENTE DESCABIDO.
> Agravo regimental não conhecido.

Documento eletrônico VDA58714252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 29/07/2026 às 17:30:02 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 29/07/2026 17:21:16
Publicação no DJEN/CNJ de 31/07/2026. Código de Controle do Documento: b5b52f1b-8d8d-47c5-b085-f1e31622bd4e

Nas razões, a parte embargante alega omissão quanto à apreciação da possibilidade de incidência do princípio da fungibilidade recursal, afirmando que o *decisum* teria se limitado a reconhecer a inadequação do agravo regimental sem enfrentar a viabilidade de aproveitamento do ato à luz da dúvida objetiva, da ausência de má-fé e da inexistência de prejuízo (fls. 2.713/2.715).

Argumenta omissão quanto ao aproveitamento do ato processual regularmente praticado, por não explicitar se a hipótese configuraria erro grosseiro e por não apresentar fundamentos concretos que inviabilizariam o exame do aproveitamento excepcional da insurgência defensiva (fls. 2.714/2.715).

Ressalta omissão quanto ao pedido de reconsideração expressamente formulado, porquanto não houve manifestação sobre sua apreciação, o que impediria a exata compreensão da fundamentação e o exercício pleno do direito de recorrer (fl. 2.715).

Pugna, assim, pela supressão dos vícios apontados.

Foi dispensada a oitiva da parte embargada.

É o relatório.

Os aclaratórios são manifestamente improcedentes.

A decisão embargada enfrentou diretamente o ponto central – **a inadequação do agravo regimental para impugnação de acórdão colegiado por ausência de previsão legal e regimental** –, citou precedentes específicos e aplicou o art. 34, XVIII, *a*, do RISTJ, concluindo pelo não conhecimento do agravo regimental. Com isso, foram ofertados fundamentos suficientes para a conclusão adotada, **não se exigindo que a decisão, ao firmar a inadequação recursal, avance para cenários de eventual fungibilidade ou aproveitamento excepcional do ato**, os quais pressupõem, em tese, modelo recursal viável e não se sobrepõem à vedação regimental expressamente aplicada no caso (fls. 2.699/2.700).

Ainda que assim não o fosse, o acórdão embargado enfrentou de forma direta e suficiente as questões submetidas, **notadamente a inadmissibilidade do agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica e integral de todos os fundamentos da decisão de origem, com incidência, por analogia, da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, bem como o não conhecimento do agravo e a análise parcial do recurso especial, à luz dos óbices das Súmulas**

Documento eletrônico VDA58714252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 29/07/2026 às 17:30:02 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 29/07/2026 17:21:16
Publicação no DJEN/CNJ de 31/07/2026. Código de Controle do Documento: b5b52f1b-8d8d-47c5-b085-f1e31622bd4e

283 do Supremo Tribunal Federal e 7 do Superior Tribunal de Justiça (fls. 2.637/2.638).

Além disso, o voto examinou, com fundamentação concreta, as teses de nulidade das interceptações, dos frutos da árvore envenenada, da atipicidade e da associação para o tráfico, e os pontos de dosimetria e regime (fls. 2.624/2.627).

A esse respeito, cumpre destacar a orientação do Supremo Tribunal Federal, firmada em julgado com repercussão geral, no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (QO no AI n. 791.292, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes), circunstância verificada no caso.

Com efeito, o que se verifica das razões dos embargos é a tentativa da parte embargante de, por via oblíqua, rediscutir o julgamento que lhe fora desfavorável e de ampliar o objeto do acórdão para abarcar tema não tratado – fungibilidade de agravo regimental, aproveitamento de ato e pedido de reconsideração –, providência descabida na via eleita. A propósito, confiram-se os EDcl no HC n. 335.663/RS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 11/3/2016.

Diante da manifesta improcedência dos aclaratórios, cumpre advertir os embargantes de que a oposição de novos embargos de declaração (manifestamente improcedentes) ensejará a aplicação dos consectários delineados na jurisprudência desta Corte, a saber: baixa imediata dos autos com certificação do trânsito em julgado ou a remessa dos autos para o Supremo Tribunal Federal (na hipótese de remanescer recurso pendente de competência daquela Corte). Nesse sentido, confiram-se os EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 869.043/RJ, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 11/6/2018.

Ante o exposto, **rejeito** os embargos de declaração.

Publique-se.

Brasília, 29 de julho de 2026.

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator

Documento eletrônico VDA58714252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 29/07/2026 às 17:30:02 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 29/07/2026 17:21:16
Publicação no DJEN/CNJ de 31/07/2026. Código de Controle do Documento: b5b52f1b-8d8d-47c5-b085-f1e31622bd4e